



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL1972-2025

Radicación n.º 11001220500020229408301

Acta 29

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de anulación interpuesto por la **ASOCIACIÓN NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COLOMBIA (ANTHOC)** contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento obligatorio el veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre **ANTHOC** y el **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO**.

I. ANTECEDENTES

El 15 de abril de 2019, la organización sindical **ANTHOC** presentó al empleador **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO**, un pliego de peticiones con

21 cláusulas (Anexo 5.4., Carp. 6. pruebas empresa, Exp. Tribunal).

La etapa de arreglo directo se surtió del 3 al 22 de mayo de 2019; tiempo durante el que no existió acuerdo alguno sobre el objeto del conflicto (anexo 5.4. y 5.5., Carp. 6. Exp. Tribunal); razón por la que la organización sindical, el 28 de mayo de 2019, presentó al Ministerio del Trabajo convocatoria a tribunal de arbitramento, autoridad que, al encontrar el trámite ajustado a derecho, mediante Resolución 0586 del 2 de marzo de 2020 y 3327 del 8 de noviembre de 2021, dispuso su constitución. (Arch. Resolución 3327, Carp. 01., Exp. Tribunal).

Posesionados los árbitros, se procedió a su instalación en la ciudad de Bogotá D. C., el 28 de enero de 2022, oportunidad en la que se solicitó a las partes autorizar al Tribunal prórroga de 40 días hábiles adicionales al plazo inicial, a lo que se accedió dentro de la oportunidad legal (Arch. oficio 070-2022, Carp. 7. Pruebas sindicato y anexo 6. Carp. 6., Exp. Tribunal).

El Tribunal sesionó los días 28 de enero, 10 y 15 de febrero de 2022, para finalmente emitir el laudo arbitral el 22 de marzo de 2022, señalando que tendría vigencia *«de dos (2) años contados a partir de su expedición»* (Carp. 9. Laudo Arbitral, Exp. Tribunal).

El 28 de marzo de 2022, el Hospital Universitario San Ignacio a través de mandatario judicial presentó solicitud de

aclaración y adición del laudo arbitral, frente a lo decidido bajo el artículo 11, numeral 1.º (auxilios sindicales).

Petición que fue resuelta por auto del 30 de marzo de 2022, donde accedió a la aclaración y adición demandada, ya que no se hizo claridad en la parte resolutive sobre los beneficios recibidos anticipadamente por la organización sindical de parte del Hospital, desde el 1.º de enero de 2022, para evitar un doble pago, razón por la cual agregó un párrafo transitorio al artículo 11 del laudo, en los siguientes términos:

[...]

PARÁGRAFO TRANSITORIO. - Si la Empresa ha realizado pagos anticipados relacionados con los puntos objeto del presente Laudo Arbitral, tanto a la Organización Sindical como a los trabajadores sindicalizados a partir del 1 de enero de 2022, se entenderá que los mismos corresponden a esa anualidad y se ajustará a lo aprobado por este Tribunal sin que exista la posibilidad de doble pago de dichos beneficios.

La empresa y la organización sindical presentaron recurso extraordinario de anulación del laudo el 25 de marzo de 2022 (Carp. 10. Recurso anulación, Exp. Tribunal), que se concedió mediante auto del 5 de abril de igual año (Carp. 4. Autos, Exp. Tribunal).

La Corte, por auto de 9 de agosto de 2023, accedió al desistimiento del recurso presentado por el Hospital Universitario San Ignacio el 7 de abril de 2022, y admitió la impugnación formulada por ANTHOC contra el referido laudo, corriendo traslado a las partes para que presentaran

la réplica, de la que hizo uso el apoderado del Hospital Universitario San Ignacio dentro del término otorgado para el efecto, según constancia Secretarial del 11 de septiembre de 2023, que obra en el cuaderno de la Sala (Arch. 06 y 08 Oposición e Informe, Carp. Recurso Anulación, Exp. Tribunal).

II. LAUDO ARBITRAL

El 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Arbitramento resolvió bajo el artículo primero de la parte resolutive, inhibirse por falta de competencia respecto de las peticiones del pliego: artículos 1.º Partes contratantes, 2.º Aplicación de la Convención, 3.º Sustitución patronal, 6.º Salarios (parágrafo), 13. Dotación de uniformes (parágrafo), 14. Cena, refrigerio y desayuno (**parágrafo 2.º**), 15. Fuero sindical, 18. Atención y asesoría a la mujer trabajadora del HUSI, 19. Sala de lactancia materna y exclusiva, y 21. Compilación de normas.

Negó bajo el numeral segundo las prebendas plasmadas en el pliego de peticiones en los artículos: 4.º Sala cuna, por razones de equidad; 5.º Salario mínimo convencional y 7.º Nivelación salarial, por considerar que deben ser resueltas por autocomposición y por carecer de elementos para su fijación; 12. Auxilios [...] numerales 9) Para cirugía de ojos, 10) Por interrupción abrupta del período gestacional con pérdida del producto de la gestación, 11) Por enfermedades catastróficas o de alto costo, 12) Para obtener de aparatos *protésicos – ortésicos* (sic), 13) Prejardín (0 a 5 años), por

motivos de equidad; artículo 14. Cena, refrigerio y desayuno. [...] **Parágrafo**, por duplicidad de beneficios; artículo 17. Bonificación por firma de la convención, por ser un hecho superado y; artículo 20. Compensatorio por día de cumpleaños, por inconveniencia.

Finalmente accedió a las demás prerrogativas aduciendo motivos de equidad y razonabilidad.

Como soporte general de su decisión, el Tribunal estimó tener competencia con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, y precisó que resolvería en equidad, por lo que tendría como parámetros o límites jurídicos los previstos por el derecho positivo y la capacidad económica de la empresa, teniendo en cuenta los conflictos económicos no resueltos por las partes en la etapa de arreglo directo.

Además, tuvo en cuenta las intervenciones de las partes, los documentos probatorios que cada una de ellas aportó, el público conocimiento de la crisis financiera hospitalaria, el alto número de sindicalizados (936 en SINTRASANIGNACIO y 378 en ANTHOC), la preexistencia de convenciones colectivas suscritas con la organización sindical de empresa SINTRASANIGNACIO y un laudo vigente con ANTHOC, y la multifiliación sindical (273 trabajadores).

En cuanto a las peticiones negadas, sostuvo que ellas corresponden a aspectos eminentemente jurídicos, administrativos o reglamentarios de carácter constitucional,

que competen más a la composición o negociación directa de las partes, pues constituyen derechos o facultades reconocidas a cada uno de los contradictores.

El laudo incluyó un salvamento y aclaración de voto del árbitro designado por la organización sindical, Dr. Edgar Luis Alfonso Acosta, quien se apartó de la decisión de declararse inhibido en varias cláusulas, argumentando que el Tribunal sí tenía competencia para resolverlas en equidad.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

En la sustentación presentó dos ejes temáticos, el primero dirigido a obtener la devolución del laudo al Tribunal con el fin que se pronuncie respecto de las peticiones 14. Cena, refrigerio y desayuno, «*parágrafo 2.º*», y la 21. Compilación de normas, al estimar que sí tiene competencia para resolver; y con el segundo se pretende se anule lo resuelto frente a la prerrogativa 12. Beneficios percibidos por multiafiliación, por existir extralimitación en la decisión.

Por razones de orden se transcribirá la respectiva petición, lo resuelto por el Tribunal, la sustentación de la impugnación, la oposición formulada por el Hospital y finalmente la decisión de la Sala.

IV. RÉPLICA

Conforme a la constancia secretarial del 11 de septiembre de 2023, la empresa presentó oposición dentro del término legal.

En sustento, manifestó que lo pretendido por la censura está alejado de la realidad, en la medida que el Tribunal sí se pronunció en su integridad frente al auxilio demandado en la petición catorce (14) del pliego, con relación a lo concierne del beneficio económico, pero realmente carecía de competencia para definir lo relativo al factor salarial que contiene el parágrafo segundo, al igual que en lo relacionado con la solicitud de compilación de normas, por cuanto así lo tiene determinado esta Corte.

Y, en cuanto a lo resuelto en el artículo doce (12), relativo a los beneficios percibidos por multiafiliación, considera que, no se incurrió en ninguna extralimitación, por cuanto, aunque no está dentro de las peticiones del pliego, la determinación adoptada se encuentra dentro del sentido de equidad, y acorde con la jurisprudencia de la Corte.

V. CONSIDERACIONES

1. DEVOLUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

PLIEGO	LAUDO
CLÁUSULA 14. CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO: ADICIONESE UN INCISO A LA CLAUSULA 12 DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 2016-2018 Y EL PARÁGRAFO SEGUNDO, ASÍ MISMO MODIFÍQUESE EL PARÁGRAFO; LOS CUALES QUEDARAN ASÍ:	ARTÍCULO 1.º EL TRIBUNAL SE INHIBE, POR NO TENER COMPETENCIA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL PLIEGO DE PETICIONES: [...] DEL 14.º- CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO. (SU PARÁGRAFO 2.º) [...] Y 21.º- COMPILACIÓN DE NORMAS, DE

ÚLTIMO INCISO: [...] A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CONVENCIÓN COLECTIVA, EL HUSI RECONOCERÁ EL AUXILIO DE CENA REFRIGERIO Y DESAYUNO A LOS TRABAJADORES QUE NO LO OSTENTAN, EL CUAL SERÁ EL EQUIVALENTE A DIEZ (10) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL. SIN DETRIMENTO DE LO ANTERIOR, EL HUSI RECONOCERÁ A TRAVÉS DE GESTIÓN HUMANA, LOS VALES DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL QUE LABORE A PARTIR DE 8 HORAS EN LAS DIFERENTES JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA PROGRAMADAS POR EL HUSI; DE IGUAL MANERA CONTINUARÁ RECONOCIENDO LOS VALES A QUIENES HOY EN DÍA VIENEN HACIENDO USO DE ESTE BENEFICIO. EL PARÁGRAFO QUEDARA ASÍ: “PARAGRAFO: ESTE AUXILIO SE INCREMENTARÁ PARA EL 2022, EN EL PORCENTAJE DETERMINADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL, MÁS CINCO (5) PUNTOS, PARA EL SEGUNDO AÑO, SE INCREMENTARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE QUE SE INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL, MÁS CINCO (5) PUNTOS.”	CONFORMIDAD A LO MANIFESTADO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA. [...] ARTÍCULO 2.º EL TRIBUNAL NIEGA LAS SIGUIENTES PETICIONES, CONFORME A LOS ARGUMENTOS Y CONSIDERACIONES PLANTEADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE LAUDO: ARTÍCULO 4, ARTÍCULO 5, ARTÍCULO 7, NUMERALES 9, 10, 11, 2 Y 13 DEL ARTÍCULO 12, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 14, ARTÍCULO 17 (INCLUYE PARÁGRAFO) Y ARTÍCULO 20. ARTÍCULO 10.º CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO. EL HUSI CONCEDERÁ LOS AUXILIOS MENSUALES DE CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO POR UN VALOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$250.000) MENSUALES, LOS CUALES NO CONSTITUYEN SALARIO PARA NINGÚN EFECTO LEGAL, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 50 DE 1990.
---	--

PLIEGO	LAUDO
CLÁUSULA 21. DE COMPILACIÓN DE NORMAS. MODIFÍQUESE (CLAUSULA 2- CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2002-2003 – LAUDO ARBITRAL 29 DE ENERO DE 2014): LA PRESENTE CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, COMPILARÁ LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO A 31 DE DICIEMBRE DE 2003, LAUDO ARBITRAL DEL 29 DE ENERO DE 2014 Y CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018; ES DECIR, QUE TODAS LAS CLÁUSULAS, ARTÍCULOS, PARÁGRAFOS, PÁRRAFOS, LITERALES, NUMERALES, INCISOS Y ACTAS DE LAS CONVENCIONES, ANTERIORES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE CONVENCIÓN, CONTINUARÁN VIGENTES Y POR TANTO, ES EL ÚNICO DOCUMENTO QUE RIGE LAS RELACIONES ENTRE EL HUSI Y LOS TRABAJADORES AFILIADOS A ANTHOC, ASÍ COMO AQUELLOS TRABAJADORES NO AFILIADOS QUE SE ACOJAN A LA MISMA. UNA VEZ FIRMADA LA NUEVA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO O PROFERIDO EL NUEVO LAUDO ARBITRAL, EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A TRES MESES, SE CONSTITUIRÁ UNA COMISIÓN BIPARTITA (ANTHOC - HUSI), CONFORMADA POR CUATRO REPRESENTANTES ELEGIDOS POR CADA UNA DE LAS PARTES Y EN UN LAPSO NO SUPERIOR A TRES MESES ELABORARAN LA COMPILACIÓN DE LA CONVENCIÓN ANTHOC - HUSI 1973-2020.	ARTÍCULO 1.º EL TRIBUNAL SE INHIBE, POR NO TENER COMPETENCIA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL PLIEGO DE PETICIONES: [...] DEL 14.º- CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO. (SU PARÁGRAFO 2.º) [...] Y 21.º- COMPILACIÓN DE NORMAS, DE CONFORMIDAD A LO MANIFESTADO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA. [...]

REALIZADA LA COMPILACIÓN NORMATIVA DESCRITA EN EL INCISO ANTERIOR; ESA COMPILACIÓN DE NORMAS ELABORADA POR LAS PARTES SE DEPOSITARÁ FORMALMENTE POR ANTHOC ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO; DE IGUAL MANERA SE ENTREGARÁ AL HUSI, PARA QUE EN EL TÉRMINO MÁXIMO DE DOS (2) MESES, ENTREGUE 500 EJEMPLARES DE LA COMPILACIÓN DE ANTHOC - HUSI AL COMITÉ INSTITUCIONAL ANTHOC HUSI, PARA QUE SEAN ENTREGADOS A SUS AFILIADOS.	
--	--

1.1. Recurso:

El recurrente solicita se declare que el Tribunal tenía competencia para estudiar y definir en equidad lo peticionado en el parágrafo «segundo» de la cláusula 14., como la 21., por cuanto si bien no estaba facultado para variar el acuerdo de las partes respecto del reconocimiento no salarial del auxilio alimentario, si debió pronunciarse frente a los incrementos demandados, por cuanto constituyen un conflicto económico que correspondía resolver en equidad, y por ello peticiona la devolución del laudo a efectos de que decida de fondo lo pertinente.

Y, en cuanto a la cláusula 21., compilación de normas, argumenta que, el Hospital no ha permitido la elaboración de un único documento convencional para ANTHOC, con quien se tiene vigente una convención colectiva desde el 29 de abril

de 2002, un laudo arbitral del 29 de enero de 2014 y un acta de acuerdo del 19 de abril de 2016, más el presente laudo arbitral del 22 de marzo de 2022, mientras que, en relación con el sindicato de empresa, SINTRASANIGNACIO, que es mayoritario, sí accedió y construyó un sólo estatuto, lo que constituye una conducta discriminatoria.

Proceder de la empresa que califica contrario al artículo 13 de la Constitución Política y el Convenio 111 de la OIT, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado el 4 de marzo de 1969, al establecer un trato diferencial frente a lo pedido y concedido al sindicato mayoritario SINTRASANIGNACIO y lo denegado a ANTHOC, como organización minoritaria.

Afirmación que soporta en sentencia CSJ SL, dic. 4 de 2012, rad. 53118, que transcribe en extenso, y cuya jurisprudencia afirma, desconoció el Tribunal de Arbitramento, en la medida que debió estudiar la solicitud de compilación normativa, pues en realidad ello no genera un conflicto jurídico, sino económico, que bien pudo definir aplicando principios de equidad e igualdad, razón por la que se solicita la devolución del laudo para que se pronuncie respecto de lo pedido.

1.2. Réplica

Afirma la empresa, que los árbitros sí se pronunciaron en su integridad en cuanto a la cláusula 14 del pliego de peticiones, en lo que respecta a los aspectos económicos, pues se concedió los auxilios reclamados, fijando el monto

que correspondía para la vigencia con su valor actualizado, es decir, incluyendo el respectivo incremento, por lo que no resulta cierto que no se revisó el ajuste solicitado en el parágrafo segundo, ya que se otorgó en los mismos términos establecidos en la convención colectiva vigente con el sindicato mayoritario, el que se tomó como referencia dentro del marco legal.

Refiere, que no se puede desconocer lo afirmado por el Tribunal en la Acta 3 del 17 de febrero de 2022, donde se manifestó no ser competente respecto del factor salarial que contiene el precitado parágrafo de la cláusula 14, pero no en su integridad.

Ahora, en cuanto a la cláusula 21, precisa que, conforme lo ha señalado esta Corte (CSJ SL, rad. 88091), compilar comporta un riesgo innecesario, y supera las facultades del Tribunal de Arbitramento, por cuanto en la petición no se detalla con claridad o precisión lo solicitado, pues se relacionan son cuerpos colectivos, haciendo imposible a éste que realice un juicio sobre vigencia de laudos o convenciones, ya que no se determina punto por punto lo que estima debe compilarse.

En consecuencia, considera improcedente la devolución del laudo elevada por la censura.

1.3. Decisión de la Sala

De acuerdo con lo previsto en el artículo 143 del Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el ámbito de fallar.

Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SL1923-2023), para que se pueda dar curso a esta alternativa, en primer lugar, es necesario verificar que el fallador hubiera omitido efectivamente el pronunciamiento de fondo y en equidad frente a la respectiva petición del pliego o que se hubiera inhibido para resolver.

En segundo término, la Corte ha explicado que las resoluciones arbitrales deben ser analizadas con cautela, optando para ello por un factor material y no solo formal, de manera que se revise detenidamente si una decisión desestimatoria, que es aparentemente de fondo, en realidad encubre una resolución inhibitoria, que autorice la devolución (CSJ SL4785-2020, SL3310-2024).

Y, en tercera instancia, si se logra determinar que el Tribunal dejó de pronunciarse frente a la respectiva petición planteada en el pliego, o que su decisión es materialmente inhibitoria, corresponde a continuación establecer si tenía competencia para resolverla.

Frente a este último punto a dicho la Corte que el Tribunal está en la obligación de decidir en equidad sobre todos y cada uno de los aspectos que integran el decreto de su convocatoria, excepto aquellas materias dispuestas en el pliego de peticiones que escapen de su competencia por involucrar debates jurídicos ajenos al conflicto, por afectar

derechos y facultades reconocidos exclusivamente a las partes o contravenir disposiciones de orden público imperativas, no sometidas a la negociación o que, cuando menos, deberían ser sujeto de autocomposición.

Teniendo en cuenta las anteriores reglas en torno a la posibilidad de devolución, la Sala procede al análisis de las cláusulas catorce, parágrafo, y veintiuno, del pliego de peticiones, respecto de las que se demanda su devolución para que se profiera una decisión de fondo.

Conforme se desprende del contenido de la petición elevada por ANTHOC al empleador bajo la cláusula catorce del pliego, solicitó que se adicionara lo estipulado en la cláusula 12 de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018, en su inciso primero y el parágrafo segundo, en el sentido de obtener un auxilio económico de cena, refrigerio y desayuno, además del beneficio en especie ya existente en el Hospital, para los trabajadores que no lo estaban percibiendo, equivalente a (10) salarios mínimos convencionales.

En el parágrafo (primero), se demandó el incremento para el año de 2019 en proporción al ajuste decretado por el gobierno para el salario mínimo legal, más cinco puntos, y para el segundo año de vigencia con el aumento del salario mínimo convencional, más cinco puntos.

Y, en el parágrafo segundo se demandó mantener el valor de dicho auxilio para los trabajadores que ya lo recibían

y, darle el carácter de factor salarial.

El Tribunal en la parte resolutive del laudo arbitral, artículo décimo (pág. 49 y 62, Carp. 09. Tribunal Laudo), concedió el referido auxilio económico en el equivalente a \$250.000, valor actualizado en los términos otorgados en la convención colectiva vigente entre SINTRASANIGNACIO y el Hospital, en la medida que advirtió que éste había sido creado en favor de los trabajadores afiliados a ANTHOC en el Laudo Arbitral de 2014 que dirimió el conflicto colectivo suscitado entre aquel sindicato y el Hospital Universitario San Ignacio, y que este auxilio fue ratificado por éstos en acuerdo suscrito en abril del 2016.

Solo que, en el artículo primero de la parte resolutive, manifestó carecer de competencia para fijar el carácter de factor salarial al referido auxilio, conforme se demandó en el párrafo segundo de la petición catorce (pág. 29-30 Carp. 09. Tribunal - Laudo), según lo manifestó en las considerativas, por tratarse de un asunto de puro derecho o de ley, que compete más a la composición o negociación directa de las partes.

Y, en el artículo segundo del fallo arbitral, negó lo demandado bajo el párrafo (primero), de la cláusula 14, sin que en forma particular indicase los motivos, pues al resolver la viabilidad del beneficio alimentario, lo único que indicó, es que concedería la prebenda, actualizada, en los mismos términos como se viene aplicando en la Convención Colectiva de Trabajo vigente con SINTRASANIGNACIO.

Sin embargo, la censura considera que, si bien el Tribunal no estaba facultado para variar el acuerdo de las partes respecto del reconocimiento salarial del referido beneficio, si debió pronunciarse frente a los incrementos demandados, por cuanto constituyen un conflicto económico que correspondía resolver en equidad.

Para dilucidar la controversia, la Sala estima necesario en primer orden clarificar, que la petición de los incrementos o ajustes al auxilio alimentario se hizo en el párrafo (primero), no en el segundo del pliego, como se indica por el recurrente, ya que, el párrafo segundo se refiere es al derecho de garantizar y mantener el valor del auxilio para todos los trabajadores afiliados al sindicato ANTHOC que reciben ya dicho beneficio, y darle el carácter de factor salarial.

Sin embargo, pese a la imprecisión en que incurrió la censura, de la sustentación del cargo resulta claro que, lo que echa de menos es que se hubiera inhibido realmente el Tribunal de pronunciarse respecto de los incrementos del auxilio allí referidos, durante los dos años de vigencia de la convención colectiva, tal como se pidió en el párrafo (primero).

Al respecto, encuentra la Sala, que contrario a lo sostenido por el Hospital en su réplica, el Tribunal sí se inhibió materialmente de resolver dicho aspecto, ya que no elevó pronunciamiento alguno sobre lo pedido bajo el

parágrafo (primero), omitiendo decidir al respecto, pues no realizó análisis alguno frente al ajuste o actualización del rubro concedido por concepto de auxilio de cena, refrigerio y desayuno.

Obsérvese que el beneficio otorgado se limitó a que *«El HUSI concederá los auxilios mensuales de cena, refrigerio y desayuno por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$250.000) mensuales, los cuales no constituyen salario para ningún efecto legal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990.»*.

Consagración de la que no se deduce pronunciamiento, frente a la petición del ajuste o incremento anual del beneficio pedido y concedido, como lo entiende el Hospital en su réplica, pues si bien en los motivos plasmados para su concesión refirió, *«CONCEDER a este sindicato dicho auxilio actualizado su valor en los mismos términos como se viene aplicando en la convención colectiva citada anteriormente»*.

Es decir, conforme al acuerdo colectivo 2022-2024 suscrito entre SINTRASANIGNACIO y el Hospital Universitario San Ignacio, se tiene que, ello estuvo dirigido a fijar igual suma a la que se estipuló en aquel convenio, es decir \$250.000, sin que en él se estipulara un mecanismo de actualización para dicho auxilio durante los años de su vigencia, como lo demandó ANTHOC en el pliego de peticiones, y se tenía además así estipulado en el laudo arbitral de enero de 2014 ratificado mediante acuerdo del 19 de abril de 2016 celebrado entre el hospital y esta última

organización sindical.

Pues, bajo la cláusula veintiocho (28) de la citada convención 2022-2024 vigente entre SINTRASANIGNACIO y el Hospital, se señaló que:

El Hospital concederá el descanso de 15 minutos continuos dentro de la jornada laboral diaria. Dependiendo del servicio y la jornada se reglamentará el momento en que el trabajador tome este tiempo de descanso. El descanso para los trabajadores que laboran en la noche deberá reglamentarse por el Hospital para evitar traumatismos del servicio.

La cena, refrigerio y desayuno que se otorgaban en especie de acuerdo a la convención vigente serán sustituidos, por un auxilio de DOS CIENTOS (sic) CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$250.000) mensuales, los cuales no constituyen salario para ningún efecto legal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de la ley (sic) 50 de 1990. Este auxilio se deberá pagar al trabajador incluso en sus ausencias justificadas y solo se descontará en licencias no remuneradas y vacaciones, proporcional al tiempo que dure la ausencia.

Parágrafo: Este auxilio mantendrá el valor por la vigencia de la convención. (pág. 14, Arch. 06. prueba empresa anexo 5.3, Carp. Tribunal)

Auxilio, que fuera concebido en los mismos términos en la cláusula veintiocho (28) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre las mismas partes, con vigencia 2019-2021, con la única diferencia que su valor se fijó para entonces en \$200.000.

Y, en lo que concierne con lo establecido en el Laudo Arbitral de enero de 2014 que definió el conflicto colectivo entre ANTHOC y el Hospital, se determinó lo siguiente:

CLÁUSULA CATORCE:

Cena, refrigerio y desayuno: El hospital concederá el descanso de 15 minutos continuos dentro de la jornada laboral diaria. Dependiendo del servicio de la jornada se reglamentará el momento en que el trabajador tome este tiempo de descanso. El descanso para los trabajadores que laboren en la noche deberá reglamentarse por el Hospital para evitar traumatismos del servicio. La cena, refrigerio y desayuno que se otorgaban en especie de acuerdo a la convención vigente serán sustituidos, por un auxilio de \$132.522 (PESOS MCTE) mensuales, los cuales no constituyen salario para ningún efecto legal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de la ley (sic) 50 y 1990. Éste auxilio se deberá pagar al trabajador incluso en sus ausencias justificadas y sólo se descontará en licencias no remuneradas y vacaciones, proporcional al tiempo que dura la ausencia.

PARÁGRAFO: Este auxilio se incrementará a partir del 1.º de enero de 2015 de acuerdo al Índice de Precios al consumidor determinado por el Dane (sic) a 31 de diciembre de 2014. (pág. 50 CURN. 202294083 Carp. Tribunal, Arch. 10. Recurso Anulación anexos)

Mientras en el Acuerdo que ratifica lo estipulado en el referido laudo arbitral, suscrito entre ANTHOC y el Hospital, el 19 de abril de 2016, en su numeral doce (12), con vigencia 2016 a 2018, se señaló:

El Hospital concederá el auxilio mensual de cena, refrigerio y desayuno por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$157.000) mensuales, los cuales no constituyen salario para ningún efecto legal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de la ley (sic) 50 de 1990.

PARÁGRAFO: Este auxilio se incrementará durante los años 2017 y 2018 de acuerdo al índice de precios al consumidor determinado por el DANE a 31 de Diciembre (sic) de para el año 2016 para el año 2017 y a 31 de Diciembre (sic) de 2017 para el año 2018. (pág. 68, Arch. 10. Recurso anulación anexos, Carp. Tribunal).

Así las cosas, resulta claro que el Tribunal se inhibió materialmente de resolver lo concerniente al párrafo (primero) de la cláusula catorce (14) del pliego de peticiones, relativo a la fijación para los años 2022 y 2023 de los

incrementos o actualización del monto del auxilio alimentario, que venían percibiendo para entonces los trabajadores afiliados a ANTHOC, pese a tener competencia para pronunciarse al respecto, por involucrar un aspecto de contenido económico, que debe ser resuelto en equidad.

Pues, es oportuno destacar que, en relación con el incremento o ajuste salarial o prestacional extralegal, esta Corte ha señalado, que los árbitros están facultados para definir tal aspecto e incluso con efectos retrospectivos, con el fin de mitigar el desequilibrio económico que puede generar la prolongación del conflicto (CSJ SL1332-2023).

En consecuencia, lo procedente será ordenar la devolución del laudo para que el Tribunal se pronuncie de fondo frente al mencionado tema del incremento del auxilio alimentario, plasmado en el parágrafo (primero), de la cláusula catorce del pliego de peticiones.

Pero no sucederá lo mismo con la solicitud devolución en lo que respecta con la cláusula veintiuno (21) del pliego de peticiones, relativa a la compilación de normas, frente a la que expresamente se inhibió el Tribunal bajo el artículo primero (1.º) del laudo, al estimar que corresponde un aspecto eminentemente jurídico o de la ley, por cuanto trata temas jurídicos, administrativos o reglamentarios que competen más a la composición o negociación directa de las partes.

Lo anterior, por cuanto tal como lo precisara la Corte en

sentencias CSJ SL2961-2024, SL3091-2023 y SL1703-2021, que reiteran lo enseñado en la SL, 9 may. 2006, rad. 29096, resulta claro que en tratándose del laudo arbitral, el Tribunal tiene como fundamento solucionar los conflictos de naturaleza económica y establecer las condiciones de trabajo, con las limitaciones que establece el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, resulta obvio que la empresa debe cumplir los preceptos legales y constitucionales de naturaleza laboral, sin que sea dable que al amparo del arbitramento proceda imponerle su cumplimiento, ordenando su incorporación al contrato colectivo de la empresa, ya que con ello no se estaría resolviendo una contienda económica sino que se está invadiendo la competencia del legislador.

Al respecto, en la última sentencia referida se indicó:

El conflicto colectivo laboral no debiera ser el ámbito propio para que las partes adopten directamente decisiones como las reseñadas; pero es claro que ya en tratándose del laudo arbitral, destinado fundamentalmente a solucionar los conflictos de naturaleza económica y a establecer las condiciones de trabajo (con las limitaciones que establece el artículo 458 del Código de la materia), aparte de que es obvio que la empresa debe cumplir los preceptos constitucionales y las norma legales de naturaleza laboral, no se ve que el Tribunal de Arbitramento tenga competencia para convertir la sentencia arbitral en el escenario para decirle al patrono que debe reconocer todo el espectro jurídico vigente en el país, ordenando adicionalmente su incorporación al contrato colectivo de la empresa, puesto que con eso no está resolviendo un conflicto económico sino que de alguna manera está invadiendo la competencia del legislador.

Esa decisión del Tribunal de Arbitramento significa que todas las obligaciones que de manera general y abstracta establece el ordenamiento jurídico a cargo de los empleadores son obligaciones a su cargo por virtud de la contratación colectiva. De alguna manera el laudo cambia la fuente normativa de las genéricas obligaciones patronales, y al incorporarlas al régimen

interno de la Fundación, la convierte en una de carácter contractual, lo cual constituye evidente extralimitación de funciones.

Además, es de resaltar que lo pedido bajo la cláusula veintiuno (21), demandaría del Tribunal efectuar un juicio de vigencia sobre las prerrogativas extralegales que se encuentran plasmadas en cada una de las convenciones, laudos, pactos o acuerdos establecidos entre las partes; y fruto de aquel ejercicio, generar un riesgo innecesario de omitir prestaciones previamente reconocidas o derechos adquiridos, o incluir algunas que no se encuentren vigentes; lo que podría conllevar conflictos jurídicos posteriores, que bien pueden ser solucionados mediante la autocomposición.

Se afirma lo anterior, por cuanto lo demandado por la organización sindical, ciertamente está dirigido, en términos generales, como lo manifiesta el Hospital en su oposición, a que se compilen los beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2003, del Laudo Arbitral del 29 de enero de 2014, la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2018, **no modificadas** por el pretendido acuerdo convencional, definido mediante el presente laudo arbitral, que involucra las relaciones entre el Hospital y los trabajadores afiliados a ANTHOC.

Y, para cuya materialización, se planteó la constitución de una comisión bipartita, dentro de los tres meses siguientes a la firma de la convención o de ser proferido el respectivo laudo, conformada por un número determinado de representantes de cada parte, que dispondría de igual lapso

para elaborar la compilación, para cuya publicidad, además del registro ante el Ministerio del Trabajo, obligaba al empleador la expedición y entrega de 500 ejemplares al sindicato ANTHOC.

En sentencia CSJ SL1703-2021, reiterada en la SL2961-2024, en asunto similar al presente se señaló:

Aunado a que lo pedido, generaría una carga consistente en efectuar un juicio sobre las prerrogativas que se encuentran vigentes y cuáles no, lo que, a su turno, puede comportar un riesgo innecesario para las partes, cuando con el pretexto de la compilación, se puede llegar a omitir prestaciones previamente reconocidas o derechos adquiridos de convenciones colectivas o laudos arbitrales anteriores o incluir algunas que no se encuentren vigentes, lo que podría conllevar conflictos jurídicos posteriores (CSJ SL1703-2021).

Así las cosas, no se accederá a ordenar la devolución del laudo al Tribunal, en lo que concierne a lo definido frente a la precitada cláusula.

2. Anulación del Artículo 12 del Laudo Arbitral

2.1. Laudo

El Tribunal, en la parte resolutive del fallo arbitral, en el referido dispositivo determinó lo siguiente:

ARTÍCULO 12. BENEFICIOS PERCIBIDOS POR MULTIAFILIACIÓN.

En ningún caso, podrá recibirse un doble beneficio, ni estos serán acumulativos, es decir, los contenidos en la convención colectiva de trabajo, el Laudo Arbitral de 2014 y el Acuerdo de 2016 o los que empezaren a regir en el Hospital como consecuencia de la entrada en vigencia del presente Laudo Arbitral, en favor de los trabajadores afiliados a ANTHOC, no podrá ser adquiridos ni exigidos nuevamente por los trabajadores

multiafiliados que hagan parte de la otra organización sindical SINTRASANIGNACIO, de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de este Laudo Arbitral.

2.2. Recurso

La organización sindical solicita su anulación, al estimar que el Tribunal se extralimitó en su competencia, al no haber sido objeto de reclamación el asunto en el pliego de peticiones.

Afirma, además, que la facultad de escogencia de la convención colectiva a aplicar, en el caso de multiafiliación sindical, pertenece únicamente al trabajador, conforme ha sido decantado por la ley y la jurisprudencia, razón por la que considera que, lo definido por los árbitros extralimita su competencia, lo que en los términos del artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, habilita a la Corte para anular, tal como se indicara en la sentencia CSJ SL, 27 abr 2010, rad. 43935.

Señala igualmente que, la normativa arbitral, contiene un conflicto jurídico que debe ser resuelto en derecho y no en equidad, lo que debe conducir a su anulación.

2.3. Réplica

La empresa manifiesta, que si bien es cierto el artículo doce (12) de la resolutive del laudo arbitral no se encuentra en las peticiones realizadas por el sindicato, la decisión está dentro del sentido de equidad y en el ámbito de competencia

de los árbitros.

Afirmación que soporta en sentencia de esta Corte proferida en expediente radicado 87686, y en el que la norma tiene como finalidad el conservar las relaciones laborales, tal como quedó explicado en las considerativas del laudo, donde se sustentó precisamente que la mayoría de los trabajadores afiliados a ANTHOC se encuentran multiafiliados.

Finalmente agrega que, la redacción de la preceptiva no restringe derechos o afecta el principio de favorabilidad que tienen los trabajadores, ya que no impide que el obrero sindicalizado se beneficie de la cláusula arbitral o convencional, sino que se enfoca a no duplicar los beneficios a los cuales pueden acceder éstos, sin que le imponga un acuerdo colectivo específico del cual quiera recibir un beneficio, pues lo único que deja claro, es que no puede percibir el doble de los beneficios, tal como lo enseña la ley y la jurisprudencia.

2.4. Decisión de la Sala

Conforme a lo consagrado en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y a lo desarrollado en la sentencia CSJ SL17703-2015, reiterada entre otras en la SL2629-2021, la función de esta Corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a: (i) verificar la regularidad del laudo arbitral proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; (ii) **corroborar que el Tribunal de Arbitramento**

no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; (iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; (iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de aquellas; y (v) devolver al tribunal el expediente en el evento que no haya decidido temas o aspectos sobre los cuales tiene competencia.

Igualmente, resulta oportuno para el caso señalar, que el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que los árbitros «[...] *deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y **su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes***».

Ahora bien, de la simple lectura del pliego de peticiones presentado por la organización sindical ANTHOC al Hospital Universitario San Ignacio y de lo estipulado por el Tribunal en el artículo 12 de la parte resolutive del fallo arbitral, se observa claramente que le asiste razón a la censura, al señalar que se trata de una cláusula o disposición nueva y adicional a lo demandado expresamente ante el Hospital, como también, que involucra un punto de derecho, la multifiliación y la aplicación de los beneficios conquistados a través de las diferentes negociaciones colectivas.

Sin embargo, para la Corte, este tipo de resolución arbitral, por sí sola, no podría calificarse automáticamente como una decisión *ultra o extra petita*, ya que, como lo tiene enseñado en su jurisprudencia (CSJ SL1971-2024), el Tribunal cuenta con cierto margen de autonomía para organizar y estructurar las decisiones arbitrales, siempre y cuando, eso sí, objetivamente no sobrepase lo pedido en el pliego de peticiones. Es decir, no supere la filosofía y límites objetivos de la aspiración del sindicato.

Pues, en este caso advierte la Sala, que la normativa creada por el Tribunal no constituye la implementación de un nuevo beneficio en favor de los trabajadores vinculados al Hospital y afiliados a la organización sindical ANTHOC, ni la eliminación de uno ya existente en la regulación de la relación laboral.

Lo que se advierte, es la fijación de una preceptiva que replica lo estipulado por la constitución, la ley y la jurisprudencia ante el hecho de la coexistencia de dos o más sindicatos en una misma empresa, y con ello la garantía a la autonomía sindical y de ejercer sin limitación alguna el derecho a la negociación, y destella lo expuesto por esta Corte respecto al derecho al disfrute de los beneficios obtenidos a través de las conquistas sindicales de los trabajadores sindicalizados (artículos 356 a 358 y 373 del Código Sustantivo del Trabajo, y en especial lo enseñado por la Corte Constitucional a partir de declaratoria de inexequibilidad del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, en sentencias CC C-657-2000 y C-063-2008).

En sentencia CSJ SL3457-2024, frente a este último aspecto la Corte reiteró lo siguiente:

Recuérdese, en este punto, que la Corte ha sido insistente en reiterar que, en escenarios de pluralidad sindical, e incluso si existe una convención colectiva suscrita con sindicatos mayoritarios, nada impide que las otras organizaciones minoritarias impulsen su propio proceso de negociación colectiva y persigan el establecimiento de derechos y garantías propios, iguales o mejores a los ya vigentes en el interior de la empresa (CSJ SL930-2023, CSJ SL3019-2023, CSJ SL3182-2023, CSJ SL3203-2023).

En tal sentido, la existencia de otras convenciones colectivas vigentes en la compañía no impedía que Asoperconalcos iniciara su propio conflicto y persiguiera la instauración de su propia convención colectiva o laudo arbitral, con reglas particulares y diferentes en torno a puntos como el incremento salarial.

Por otra parte, con ello no se genera alguna contravención al principio de igualdad o no discriminación, pues esta Corporación ha explicado que «[...] la incorporación de distintos beneficios en diversos instrumentos colectivos dentro de la misma empresa no constituye un trato discriminatorio entre los trabajadores, sindicalizados o no, o pertenecientes a diferentes organizaciones sindicales, toda vez que el propósito de la negociación colectiva es el mejoramiento de las condiciones laborales frente al régimen legal o convencional vigente [...]» (CSJ SL3138-2023).

Tampoco se afecta algún derecho reconocido a la empresa por la Constitución, la ley o normas convencionales, inherentes a la libre organización de su actividad y el ejercicio de su potestad subordinante, pues, al contrario, como ya se dijo, ese mismo cuerpo de normas autorizaba a la organización sindical a perseguir su propia normatividad colectiva y al Tribunal a establecer normas de trabajo alternativas a las ya existentes.

Resta decir que la norma arbitral tampoco propicia la irregularidad que denuncia la recurrente, en torno a la percepción de un doble incremento salarial, pues al tiempo que esta Corte ha dicho que, si bien los trabajadores pueden optar por la aplicación de la convención colectiva que consideren más favorable a sus intereses, en todo caso ha precisado que solo pueden beneficiarse de un solo instrumento, aplicado de manera integral.

De ahí que, no es cierto que el Tribunal con la adopción

de aquella preceptiva haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado, como tampoco, que la decisión hubiese vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes.

Pues, lo que advierte la Sala, conforme se dejó plasmado en las consideraciones preliminares que sustentan aquella determinación, es que el Tribunal, apoyado en jurisprudencia de esta Corte (CSJ SL3690-2017), buscó con aquella preceptiva precaver un conflicto futuro y mantener la paz laboral al interior del ente hospitalario, al percatarse de las declaraciones e informes de las partes, que el principal motivo de distanciamiento en la etapa de arreglo directo, lo constituyó el temor infundado de la empresa de tener que asumir la multiplicidad de beneficios en favor de los trabajadores afiliados a las diferentes organizaciones sindicales existentes al interior de la empresa, y la consiguiente afectación financiera que ello representaría.

Y, es precisamente por lo anterior que, además de definir y dirimir los asuntos que eran de su competencia, los árbitros decidieron prevenir a las partes, que los beneficios otorgados en el presente laudo arbitral en favor de los trabajadores vinculados al Hospital, afiliados tanto a ANTHOC como a SINTRASANIGNACIO, no podrían ser recibidos en forma doble ni acumulativa, sin que ello limitara expresamente la facultad que les asiste a aquellos, de escoger libremente a futuro a cuál convención colectiva se acogen.

La disposición del Tribunal no crea un derecho nuevo y ajeno al pliego, sino que establece una regla de aplicación necesaria y equitativa para los derechos que sí concedió, en armonía con un principio decantado por la jurisprudencia y esencial para la resolución justa del conflicto en las circunstancias particulares del caso. Se trata de una manifestación del poder inherente de los árbitros para modular sus decisiones en equidad.

Finalmente resulta oportuno agregar, que igualmente tiene enseñado esta Corte, que en lo tocante a la devolución o anulación del laudo arbitral por la incorporación o no de principios del derecho del trabajo regulados en dispositivos normativos, o de situaciones jurídicas que están previstos en la Constitución o la ley, como es el caso de las garantías sindicales, que representa meras repeticiones de lo ya regulado por el ordenamiento jurídico, resulta inane, toda vez que el ejercicio de los derechos cuya fuente normativa ya se encuentra estipulada, no está supeditado a su consagración en la convención o el laudo arbitral.

Así las cosas, no se anulará el artículo 12 de la resolutive del laudo arbitral.

Sin costas, por resultar parcialmente fundado el recurso formulado por la organización sindical.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

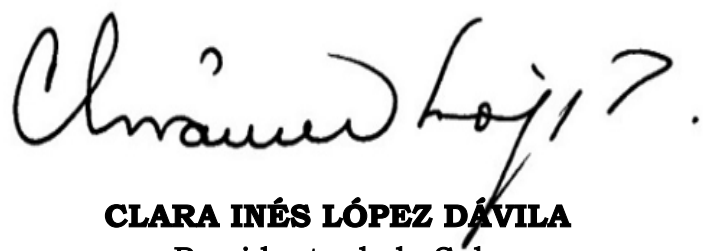
PRIMERO: DEVOLVER el Laudo Arbitral impugnado al Tribunal de Arbitramento Obligatorio, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su instalación, se pronuncie sobre la petición del parágrafo (primero) del artículo 14 con relación al ajuste o actualización del rubro por concepto de auxilio de CENA, REFRIGERIO Y DESAYUNO, del pliego de peticiones presentado al **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO** por la **ASOCIACIÓN NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COLOMBIA (ANTHOC)**.

SEGUNDO: NEGAR las restantes peticiones de devolución y anulación formuladas por el apoderado de la organización sindical **ANTHOC** contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento obligatorio el veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), que dirimió el conflicto colectivo suscitado entre dicho sindicato y el **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN INGNACIO**.

TERCERO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase.

Firmado electrónicamente por:



CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Presidenta de la Sala
Aclaración de voto



JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ



LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

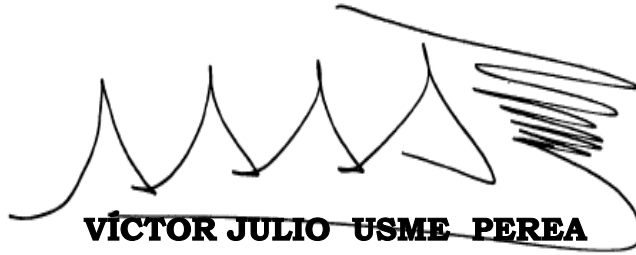


IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclaro voto parcial y salvo voto parcial



OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR



VÍCTOR JULIO USME PEREA



MARJORIE ZÚNIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: B77E1DC3A7EFAF45C2A7DBB7695913A7AFC2677A5CF4686A297B9E1E98999018

Documento generado en 2025-10-17



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

JUAN CAROS ESPELETA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.º 11001220500020229408301

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en su composición mayoritaria, expongo las razones que sustentan mi aclaración de voto, toda vez que, a mi juicio, la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación.

La mayoría de la Sala considera que, en el trámite del recurso de anulación, su competencia se extiende a: «i) *verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; y v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia*» (CSJ SL17703-2015 reiterada en SL5227-2018). No obstante, en mi criterio, el campo de acción que, en estos asuntos, la ley le otorga a la Corte no consulta tal amplitud.

En efecto, conforme a los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la función de esta corporación se restringe a: (i) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes, (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no extralimite el objeto para el cual fue convocado y decida todos los puntos respecto de los cuales debía pronunciarse por tener competencia para ello.

Por tanto, considero que no es viable que la Corte analice las cláusulas del laudo arbitral bajo la acusación de ser *abiertamente inequitativas*, toda vez que ni la normativa procesal ni la sustancial laboral contemplan tal motivo de anulación; luego, dicha postura carece de justificación legal, sin que sea pertinente que el juez elabore una interpretación extensiva al respecto, pues, por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, el mismo es rogado, dispositivo, taxativo y debe limitarse a las causales específicamente autorizadas por el legislador.

Además, los jueces laborales unipersonales y colegiados tienen competencia para resolver conflictos jurídicos; esto es, los relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son en derecho y, por mandato del artículo 3.º del código adjetivo en cita, no conocen de conflictos económicos cuyo fin es la creación o modificación de beneficios laborales.

Así, a diferencia de los jueces arbitrales, quienes edifican su decisión en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las providencias que emiten los jueces

laborales deben sustentarse en argumentos jurídicos y conforme a los supuestos fácticos y el acervo probatorio que las partes pongan a su disposición y los medios de convicción que, eventualmente, decreten de oficio, por considerarlos pertinentes, conducentes y necesarios para esclarecer el asunto.

Al respecto, esta Sala ha reiterado que, *«mientras en las sentencias ordinarias se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto»* (CSJ SL1062-2023).

En tal sentido, cuando la Corte examina la eventual *inequidad* de un beneficio del laudo arbitral, desconoce su obligación de interpretar y aplicar normas preexistentes. En su lugar, realiza juicios de valor acerca de la equidad o inequidad de un beneficio conforme al estudio de los diferentes aspectos económicos y financieros que permean el conflicto, circunstancia aquella que, como se expuso, le está vedado por ley.

En otros términos, cuando la Sala se ocupa de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, invade la órbita de los árbitros al sustituir el criterio de estos por el del juez y desconoce la amplia discrecionalidad que aquellos tienen de fallar con fundamento en razonamientos de proporcionalidad y razonabilidad.

Considero, además, que el análisis de la inequidad manifiesta de una cláusula arbitral implica el

desconocimiento del derecho a la igualdad de las partes, en tanto pone a las organizaciones sindicales en una situación de desventaja frente a sus empleadores.

Lo anterior, por cuanto, en la práctica, únicamente estos últimos podrán acudir a esa causal jurisprudencial para solicitar la anulación de una prerrogativa, que, de ser viable, les significará una ganancia.

No obstante, la situación de los sindicatos es distinta. En efecto, recuérdese que, en el trámite del recurso de anulación, la Sala no tiene competencia para devolver el laudo a los árbitros cuando *niegan* una petición, ni tampoco decidir en lugar de ellos; de ahí que si el juez de la heterocomposición niega o concede parcialmente un beneficio y la organización sindical acude en anulación por considerar que tal decisión es inequitativa, la Corte no podrá devolver el asunto al Tribunal para obtener de él un nuevo pronunciamiento que consulte los intereses del sindicato y, menos aún, suplir el examen de lo pretendido y adoptar cualquier determinación en su remplazo.

Por último, considero que el abstenerse de estudiar las cláusulas atacadas por *inequidad manifiesta* constituye un método suasorio para que el diálogo social fluya y las diferencias o conflictos que se susciten sean resueltos directamente por sus actores, todo, en consonancia con los mecanismos destinados a facilitar la negociación colectiva, entre ellos la revisión de las cláusulas de la convención o del laudo que se consideren onerosas; postura que coincide con el criterio que el Comité de Libertad Sindical ha referido en sus recomendaciones, por ejemplo, en el párrafo 1326 señaló:

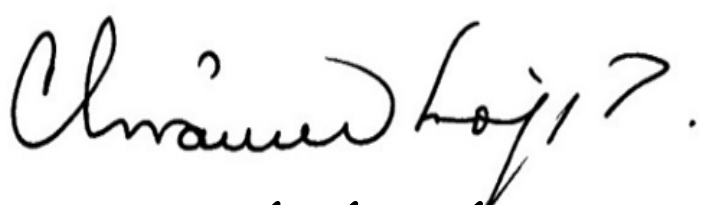
Si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación. Por todo lo anterior, en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el gobierno ha mencionado. (Subrayas fuera del texto original)

En conclusión, a mi juicio la inequidad de una cláusula no constituye causal de anulabilidad de los laudos arbitrales por no estar contemplada en la ley y, en consecuencia, cuando las partes acudan a tales argumentos, los mismos deben rechazarse.

Conforme a lo discurrido, aclaro el voto.

En la fecha,

Firmado electrónicamente por:



CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 210FC94607627BD4A033623534C22B3A2C5544D50DD489C06E02D7FDCB58560B

Documento generado en 2025-11-12



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO

Empresa: Hospital San Ignacio

Sindicato: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios De Colombia (Anthoc)

Radicación: 11001220500020229408301

Magistrado Ponente: Juan Carlos Espeleta Sánchez.

Con el acostumbrado respeto a mis colegas y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto en la presente decisión, respecto de los argumentos expuestos para resolver la petición de anulación de la cláusula 12 -beneficios percibidos por multiafiliación- del laudo arbitral. Además, salvo mi voto en relación con la decisión de negar la solicitud de devolución del artículo 21 -compilación de normas- del pliego de peticiones.

-Artículo 12 -beneficios percibidos por multiafiliación- del laudo arbitral.

Como lo he expuesto en múltiples oportunidades, la inequidad manifiesta no es una causal de anulación en este recurso extraordinario, de modo que una vez negada o concedida una petición del pliego, la Corte no tiene competencia para examinar el criterio de equidad de los árbitros y en esa medida determinar si lo laudado es manifiestamente *inequitativo* o *desproporcionado* como lo hizo la mayoría de la Sala al concluir que la estipulación prevista en la cláusula 12 del laudo era necesaria y equitativa.

Así, conforme a los artículos 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 458 el Código Sustantivo del Trabajo, en sede de anulación la Corte únicamente puede verificar la regularidad del laudo, esto es, si el Tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado o afectó los derechos fundamentales o facultades que les asisten a los interlocutores sociales.

Para explicar este criterio, transcribo las consideraciones que lo han soportado:

(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adocinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076 2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y

como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 - 61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.º del Código General del Proceso.

En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.

Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.

-Artículo 21 -compilación de normas- del pliego de peticiones.

Conforme a la definición de la RAE, compilar es *«allegar o reunir en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos»*, es decir, corresponde a un método de unificación.

Esta acción no ha sido extraña a aspectos normativos, es así como el Compes 3816 de 2 oct. 2014 estableció como una de sus políticas de mejora, la necesidad de *«sentar las bases para institucionalizar el análisis de impacto normativo»*. Ahora, una de las herramientas con que cuenta el Ejecutivo para el desarrollo de sus potestades reglamentarias -artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política-, es precisamente la de compilar normas de la misma naturaleza. Dicha compilación no tiene trascendencia en el campo jurídico, en tanto esa actividad se limita a la reunión de varias disposiciones conforme a su objeto, sin la posibilidad de retirar o excluir disposiciones que estén vigentes, sino solamente reordenar con efectos obligatorios el articulado de un conjunto normativoⁱ.

Ello, con la finalidad de simplificar y racionalizar un sistema regulatorio, permitir un mejor conocimiento de las garantías y obligaciones que le asisten a los ciudadanos, facilitar el ejercicio y cumplimiento de los mismos, tener certeza sobre las vigencias de las normas y propender por asegurar una eficiencia económica del sistema legal que afiance a su vez la seguridad jurídica.

Claro lo anterior, a mi juicio una convención colectiva de Trabajo que, es aquel instrumento normativo que tiene la finalidad de *«fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia»* -artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo- y que a su vez puede estar sujeto a modificaciones

por los mecanismos de autocomposición o por la emisión de laudos arbitrales, puede ser compilada en un solo documento incluyendo aquellos aspectos que regulan la relación entre las partes y que estén vigentes, con miras al cumplimiento de los objetivos previamente reseñados sin que exista razón valedera que limite tal posibilidad.

Por tanto, no comparto el criterio de la Sala dirigido a señalar que los árbitros no están facultados para ordenar la compilación de normas laborales porque ello demandaría efectuar un juicio de vigencia sobre las prerrogativas extralegales existentes, y que tal acción que podría conllevar conflictos jurídicos posteriores o comportaría un riesgo innecesario para las partes.

Ello, porque la compilación no supone la creación de nuevas disposiciones, ni la inclusión de reglas por fuera de la relación existente entre las partes; por el contrario, recoge aquellas que están vigentes con fines de unificación y con miras a facilitar el manejo de las relaciones laborales, permitir el acceso y conocimiento de las facultades y obligaciones en cabeza de las partes de dicho vínculo; sin suponer riesgo alguno, puesto que, bajo la institución de los derechos adquiridos, se entienden vigentes todas las prerrogativas reconocidas en convenciones colectivas y laudos arbitrales anteriores que no hayan sido objeto de denuncia, por lo cual ante cualquier inconsistencia en la citada compilación, este acto no tiene la virtualidad de desconocer los derechos existentes.

En el anterior contexto, consideró que la compilación como mecanismo de integración jurídica tiene fines legal y constitucionalmente relevantes, de modo que no debe cerrarse la puerta a dicha facultad legalmente admisible, sin que los árbitros

desborden sus competencias al realizar tales indicaciones al momento de resolver el conflicto colectivo.

En los anteriores términos fundamento mi aclaración y salvamento parcial de voto.

Fecha ut supra

ⁱ CC – 839-2008 y Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos, sentencia del 21 de julio de 2005. Radicación N° 1657, Compilación Normativa.

Firmado electrónicamente por:



IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 7A9C12F8344C8FB46ADF8129F2F3E91E73CECB58E1310BF08EC2D8333C1D1D9D
Documento generado en 2025-12-19